# 1. INTRODUCCIÓN

- **Tratado de Roma (1957)**: mercado común con libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales
  - Suprimidos los aranceles en 1968, el obstáculo principal son las **barreras técnicas** (reglamentaciones y normas nacionales divergentes)
- **Libro Blanco 1985** y **Acta Única Europea 1986**: mercado interior completo el **31-12-1992**
- Tres mecanismos complementarios contra las barreras técnicas
  - **Transparencia**: notificar proyectos de reglamentos técnicos, **Directiva (UE) 2015/1535**. Normas voluntarias, **Reglamento (UE) 1025/2012**
  - **Armonización técnica**: Nuevo Enfoque, Enfoque Global y Nuevo Marco Legislativo, sobre normalización europea
  - **Reconocimiento mutuo** en ámbitos no armonizados, sentencia **Cassis de Dijon** (1979)

# 2. DEL ANTIGUO ENFOQUE AL NUEVO ENFOQUE

- **Antiguo enfoque**, lento: directivas muy detalladas y unanimidad en el Consejo
- Nueva estrategia de la Comisión con cuatro elementos
  - Orientaciones de 1984 con **CEN, CENELEC** y **ETSI** (1988)
  - **Nuevo Enfoque**: Resolución del Consejo de **7-5-1985**
  - Mayoría cualificada (Acta Única), hoy **art. 114 TFUE**
  - **Enfoque Global**: Resolución de **21-12-1989**
- **Nuevo Marco Legislativo** en 2008

# 3. LA POLÍTICA DE LA UNIÓN EN MATERIA DE NORMAS

## 3.1. La normalización europea

- **Norma**: especificación técnica de uso común y repetido, **no obligatoria**
- **Reglamento (UE) 1025/2012**, aplicable desde el 1-1-2013, reconoce tres organismos europeos
  - **CEN** (general), **CENELEC** (electrotécnica), **ETSI** (telecomunicaciones)
- Cooperación internacional
  - CEN con ISO, **Acuerdo de Viena** (1991)
  - CENELEC con CEI, **Acuerdo de Frankfurt** (2016)
- España: **UNE** es el organismo nacional de normalización desde 2017. **AENOR** se dedica a la certificación

## 3.2. Las normas armonizadas

- Normas europeas elaboradas a petición de la Comisión para aplicar la legislación de armonización
- Proceso

    - **Petición de normalización** (antes mandato), previa consulta al comité del art. 22 del Reglamento 1025/2012
        - **Reglamento (UE) 2022/2480**, desde julio de 2023: ciertas decisiones las adoptan solo los organismos nacionales de normalización
    - **Elaboración** con fabricantes, consumidores, sindicatos, pymes
    - **Publicación** de la referencia (no del texto) en el DOUE, decisión de ejecución de la Comisión
    - **Transposición nacional** como norma idéntica (UNE-EN) y retirada de las contradictorias
- **Objeción formal** (art. 11): Estado miembro o Parlamento Europeo. La Comisión mantiene, restringe o retira la referencia
- Sin normas armonizadas: **especificaciones comunes** por actos de ejecución
- Jurisprudencia
    - **James Elliott** (C-613/14, 2016): forman parte del Derecho de la Unión
    - **Public.Resource.Org** (C-588/21 P, 5-3-2024): interés público superior en su divulgación, cuestiona el acceso de pago
- **Estrategia de Normalización 2022** y revisión del Reglamento 1025/2012 prevista en 2026

## 4. LAS DIRECTIVAS DE NUEVO ENFOQUE

- Legislación limitada a **requisitos esenciales**, especificaciones técnicas en normas armonizadas
- Principios
    - Armonización solo de requisitos esenciales de seguridad e intereses públicos
    - Solo se comercializan productos conformes
    - Normas armonizadas **voluntarias**: otras especificaciones exigen demostrar la conformidad
    - **Presunción de conformidad** con normas armonizadas
    - Cada acto fija los procedimientos de evaluación
    - Ámbitos no armonizados: reconocimiento mutuo
- Elementos
    - **Ámbito**: verticales (categoría de producto, juguetes) u horizontales (riesgo común, compatibilidad electromagnética)
        - Productos que entran por primera vez en el mercado, incluidos usados importados
        - Modificación sustancial: producto nuevo
    - **Requisitos esenciales**: en anexos, resultados sin soluciones técnicas, salud, seguridad y a veces medio ambiente. Fabricante hace y documenta **análisis de riesgos**
    - **Evaluación de la conformidad**: fabricante u **organismo notificado** según riesgo
    - **Marcado CE**
    - **Libre circulación**: no se puede prohibir ni restringir productos conformes
    - **Cláusula de salvaguardia**: el Estado adopta medidas y las notifica a la Comisión y a los demás Estados

    - Riesgo grave: **Safety Gate** (antes RAPEX), **Reglamento (UE) 2023/988** desde 13-12-2024
  - **Vigilancia del mercado**: **Reglamento (UE) 2019/1020**, art. 25 designa autoridades de control. En España, entre ellas el **SOIVRE**
- Tendencia a sustituir directivas por **reglamentos**
  - **2023/1230** máquinas (desde enero de 2027), **2024/3110** construcción, **2025/2509** juguetes, **2023/1542** baterías
- Productos defectuosos: **Directiva 85/374/CEE**, derogada por la **Directiva (UE) 2024/2853** desde el 9-12-2026, sigue para productos introducidos antes. Extiende el régimen a software y plataformas en línea

# 5. EL ENFOQUE GLOBAL EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

## 5.1. Principios

- **Resolución del Consejo de 21-12-1989**: procedimientos homogéneos, fiables y reconocidos en toda la Unión
- Enfoque coherente basado en **módulos**
- Criterios para procedimientos, organismos y marcado CE
- Normas de gestión de calidad (**EN ISO 9000**) y de organismos (familia **EN ISO/IEC 17000**)
- Fomento de la **acreditación**
- Acuerdos de reconocimiento mutuo con terceros países

## 5.2. Los módulos de evaluación de la conformidad

- Catálogo vigente: **Decisión 768/2008/CE**
- Criterios: fase (diseño, producción), tipo de evaluación, quién la realiza. **Proporcionalidad** según riesgo
- Módulos
  - **A** control interno de la producción (A1 y A2 con organismo notificado)
  - **B** examen UE de tipo (diseño)
  - **C** conformidad con el tipo (C1 y C2 con organismo notificado)
  - **D** aseguramiento de la calidad del proceso de producción
  - **E** aseguramiento de la calidad del producto
  - **F** verificación del producto
  - **G** verificación por unidad
  - **H** pleno aseguramiento de la calidad (H1 con examen del diseño)
- **B** solo cubre diseño: se combina con C, D, E o F
- Completos por sí mismos: A, G, H, D1, E1 y F1
- D, E y H se basan en la serie ISO 9000. **ISO 9001** facilita pero no es obligatoria
  - **ISO 9001:2026** publicada el 16-9-2026, transición de unos tres años

### 5.3. Documentación exigida al fabricante

- **Documentación técnica**: diseño, fabricación y funcionamiento, con análisis de riesgos. Conservación **diez años** salvo otro plazo
- **Declaración UE de conformidad**: bajo responsabilidad del fabricante
  - Identifica producto, fabricante o representante, actos, normas y organismo notificado

### 5.4. Los organismos notificados

- Organismo de evaluación comunicado por la **autoridad notificante** a la Comisión y a los Estados, base de datos **NANDO**
- No confundir: la autoridad es la Administración, el organismo es la entidad pública o privada
- Requisitos: competencia técnica, independencia, imparcialidad, integridad, preferentemente por acreditación
- **Reglamento (CE) 765/2008**: un único organismo nacional de acreditación, en España **ENAC**
- Coordinación: **EA** en Europa, **Global ACI** (fusión de ILAC e IAF en enero de 2026)

## 6. EL MARCADO CE

- Paso final de la evaluación. **Art. 30 del Reglamento 765/2008**, grafismo en anexo II de la Decisión 768/2008/CE
- El fabricante declara conformidad con la legislación aplicable y que se han seguido los procedimientos
- Reglas
  - Lo coloca el fabricante o su representante autorizado. **No es marca de calidad ni de origen**
  - Iniciales «CE» de al menos **5 mm**, más número del organismo notificado si interviene en el control de producción
  - Visible, legible e indeleble, en producto, placa, embalaje o documentos, antes de comercializar
  - Otras marcas permitidas si no confunden
  - Libre circulación en el **EEE** (Unión, Noruega, Islandia, Liechtenstein)
    - Turquía: normativa alineada por la unión aduanera
    - Reino Unido: marcado **UKCA**, reconocimiento del CE prorrogado indefinidamente en Gran Bretaña. Irlanda del Norte aplica la legislación de la Unión
  - Los Estados sancionan la colocación indebida y solo restringen productos con CE si demuestran no conformidad o riesgo

## 7. EL NUEVO MARCO LEGISLATIVO

- Adoptado en **2008**, tras la Comunicación y Resolución de 2003. Componentes
  - **Reglamento (CE) 765/2008**: acreditación, marcado CE y vigilancia. Vigilancia sustituida desde 16-7-2021 por el **Reglamento (UE) 2019/1020**

  - **Decisión 768/2008/CE**: marco común con definiciones, obligaciones, módulos y salvaguardia
  - **Reglamento (UE) 2019/515** sobre reconocimiento mutuo, sustituye al 764/2008. Con el 2019/1020 forma el **paquete de mercancías** (diciembre de 2017)
- Aportaciones
  - Obligaciones de fabricantes, representantes autorizados, **importadores** y distribuidores
  - Distinción de autoridades: normativas, notificantes, acreditación, vigilancia del mercado, control de terceros países
  - Vigilancia durante todo el ciclo de vida
  - Refuerzo de la acreditación
  - Marco común, **Guía azul** (última versión 2022)
- **Reglamento (UE) 2019/1020**: refuerza controles en comercio electrónico
  - Agente económico responsable en la Unión
  - Red de la Unión sobre Conformidad de los Productos
  - Controles de productos que entran en el mercado, en España el **SOIVRE** con aduanas

## 8. EL PRINCIPIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO

- Tercer mecanismo con armonización y transparencia
- **Cassis de Dijon** (asunto 120/78, 20-2-1979)
  - Alemania exigía un mínimo del 25 % de alcohol en licores de frutas
  - Medida de efecto equivalente a restricción cuantitativa (hoy **art. 34 TFUE**), no justificada: bastaba el etiquetado
- Principios
  - Producto legalmente fabricado y comercializado en un Estado puede comercializarse en los demás
  - Sin armonización, los Estados regulan en su territorio
  - Restricciones solo por **exigencias imperativas** de interés general (salud, consumidores, medio ambiente, lealtad comercial) o **art. 36 TFUE**, y proporcionadas
- Jurisprudencia posterior
  - **Keck y Mithouard** (1993): excluye modalidades de venta aplicadas por igual
  - **Fresas** (1997): el Estado incumple si no actúa frente a obstáculos de particulares
  - **Foie gras** (1998): cláusula de reconocimiento mutuo en normativas nacionales
- **Reglamento (UE) 2019/515**, aplicable desde el 19-4-2020, en ámbitos no o parcialmente armonizados
  - **Declaración de reconocimiento mutuo** del operador
  - Decisiones restrictivas motivadas y notificadas por **ICSMS**
  - **SOLVIT**, con dictamen de la Comisión
  - **Puntos de Contacto de Productos**, en España en la Dirección General de Política Comercial y Seguridad Económica

## 9. CONCLUSIÓN

- Reparto de funciones
  - Legislador: requisitos esenciales
  - Organismos de normalización: normas técnicas
  - Fabricantes y organismos notificados acreditados: conformidad
  - Autoridades de vigilancia: control posterior
- Retos
  - Digitalización, **Pasaporte Digital de Producto** (primer hito obligatorio en baterías desde el 18-2-2027)
  - Economía circular y comercio electrónico
  - Acceso a las normas tras Public.Resource.Org
  - **Ley Europea de Productos** (programa 2026), revisará NML, vigilancia del mercado y normalización
- **SOIVRE**: autoridad de vigilancia del mercado en frontera exterior y Punto de Contacto de Productos